



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-16502261- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN NOTIFICADA (CONC. 1496)

VISTO el Expediente EX-2017-16502261- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 7 de agosto de 2017, consiste en la adquisición del control conjunto sobre la firma CALVIÑO RENOVABLE S.A. por parte de la firma GRI RENEWABLE INDUSTRIES, S.L.

Que el elenco accionario de la firma CALVIÑO RENOVABLE S.A., se hallaba compuesto por la firma METALÚRGICA CALVIÑO S.A. en un CINCUENTA POR CIENTO (50 %), el señor Don Mauro Emanuel GUARINO (M.I. N° 26.023.998) en un VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) y el señor Don Gastón Maximiliano GUARINO (M.I. N° 23.306.447) en un VEINTICINCO POR CIENTO (25 %).

Que la firma METALÚRGICA CALVIÑO S.A. es una firma controlada exclusivamente por el señor Don Gastón Maximiliano GUARINO.

Que la operación se estructuró mediante la celebración de DOS (2) negocios jurídicos diferenciados.

Que, en primer término, la firma METALÚRGICA CALVIÑO S.A. y los señores Don Mauro Emanuel GUARINO y Don Gastón Maximiliano GUARINO, por una parte, y la firma GRI RENEWABLE INDUSTRIES, S.L., por la otra, suscribieron un Contrato de Compraventa de Acciones, en virtud del cual la firma GRI RENEWABLE INDUSTRIES, S.L. adquirió OCHOCIENTAS MIL (800.000) acciones ordinarias y con derecho a voto emitidas por la firma CALVIÑO RENOVABLE S.A.

Que, simultáneamente, los socios de la firma CALVIÑO RENOVABLE S.A. celebraron un Acuerdo de Accionistas, el cual tiene por objeto regular el gobierno corporativo de la compañía, los compromisos de

inversión y prestación de servicios de cada accionista, entre otras cuestiones.

Que entre los derechos que se le confieren a la firma GRI RENEWABLE INDUSTRIES, S.L., se hallan múltiples potestades de control y veto, de lo cual deriva que la firma CALVIÑO RENOVABLES S.A. sea en adelante controlada en forma conjunta por los señores Don Mauro Emanuel GUARINO y Don Gastón Maximiliano GUARINO.

Que el elenco accionario post-transacción queda conformada de la siguiente manera, la firma METALÚRGICA CALVIÑO S.A. resulta titular de acciones que representan el CUARENTA POR CIENTO (40 %) del capital social de la firma CALVIÑO RENOVABLE S.A., mientras que los señores Don Mauro Emanuel GUARINO y Don Gastón Maximiliano GUARINO retienen un DIEZ POR CIENTO (10 %) cada uno y el CUARENTA POR CIENTO (40 %) restante, correspondiente a la firma GRI RENEWABLE INDUSTRIES, S.L.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 31 de julio de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos c) y d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000), umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 183 de fecha 25 de agosto de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio, autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del control conjunto sobre la firma CALVIÑO RENOVABLE S.A. por parte de GRI RENEWABLE INDUSTRIES, S.L., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada consistente en la adquisición del control conjunto sobre la firma CALVIÑO RENOVABLE S.A. por parte de la firma GRI RENEWABLE INDUSTRIES, S.L., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 183 de fecha 25 de agosto de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2017-18117819-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.10.12 19:18:45 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.10.12 19:18:53 -03'00'



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

EX-2017-16502261—APN-DDYME#MP | (Conc. 1496) LTV-JH

DICTAMEN Nº 183

BUENOS AIRES, 25 de Agosto de 2017

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-16502261—APN-DDYME#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: "CONC. 1496 - GRI RENEWABLE INDUSTRIES, S.L., METALÚRGICA CALVIÑO S.A, GASTÓN MAXIMILIANO GUARINO Y MAURO EMANUEL GUARINO S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25156."

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 7 de agosto de 2017, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición del control conjunto sobre la firma CALVIÑO RENEWABLE S.A. (en adelante, "CALVIÑO RENEWABLE") por parte de GRI RENEWABLE INDUSTRIES, S.L. (en adelante, "GRI").
2. Se destaca que, en forma previa a la operación notificada, CALVIÑO RENEWABLE se encontraba exclusivamente controlada por GASTÓN MAXIMILIANO GUARINO —con una participación accionaria directa e indirecta que representaba, al cierre de la transacción, el 75% del capital social de la firma.
3. En tal sentido, el elenco accionario de CALVIÑO RENEWABLE se hallaba compuesto por la firma METALÚRGICA CALVIÑO S.A. (50%), el Sr. MAURO EMANUEL GUARINO (25%) y el ya mencionado GASTÓN MAXIMILIANO GUARINO (25%) —aquí debe destacarse que METALÚRGICA CALVIÑO S.A. es una firma controlada exclusivamente por este último.
4. En cuanto a la operación, la misma se estructuró mediante la celebración de dos negocios jurídicos diferenciados. En primer término, METALÚRGICA CALVIÑO S.A. y los Sres. GUARINO, por una parte, y GRI, por la otra, suscribieron un contrato de compraventa de acciones, en virtud del cual GRI adquirió 800.000 de acciones ordinarias y con derecho a voto emitidas por CALVIÑO RENEWABLE —dicha



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

- participación representa el 40% del capital social de la compañía.¹ El cifra acordada para llevar adelante la operación ascendió a los U\$S 4.000.000 (monto que equivale a aproximadamente \$67.800.000).
5. Simultáneamente, los flamantes socios de CALVIÑO RENOVABLE celebraron un acuerdo de accionistas, el cual tiene por objeto regular el gobierno corporativo de la compañía, los compromisos de inversión y prestación de servicios de cada accionista, entre otras cuestiones. Aquí resulta crítico remarcar que, entre los derechos que se le confieren a GRI, se hallan múltiples potestades de control y veto² —de lo cual deriva que CALVIÑO RENOVABLE sea en adelante controlada en forma conjunta por GASTÓN MAXIMILIANO GUARINO y GRI.
 6. Ahora bien, CALVIÑO RENOVABLE —la firma sobre la cual GRI adquiere el control conjunto mediante la presente transacción— está focalizada en el negocio eólico, específicamente en la fabricación y comercialización de torres eólicas *on-shore* para generadores de alta potencia.
 7. Por su parte, GRI es una división del grupo multinacional español GONVARRI STEEL SERVICES. La compañía se enfoca en el sector de energía eólica y su actividad es la fabricación de torres, bridas y piezas de fundición para el sector eólico. Debe destacar que las partes notificantes han informado que, en forma previa a la presente transacción, GRI no desarrollaba actividades económicas de ninguna índole en la República Argentina.
 8. GONVARRI STEEL SERVICES es una empresa dedicada a la fabricación de componentes y productos metálicos, y cuenta con diversas unidades de negocio —la más importante de ellas es la vinculada al sector autopartista.

¹ El elenco accionario post-transacción queda conformado de la siguiente manera: METALÚRGICA CALVIÑO S.A. resulta titular de acciones que representan el 40% del capital social de CALVIÑO RENOVABLE, mientras que los Sres. GASTÓN MAXIMILIANO GUARINO y MAURO EMANUEL GUARINO retienen un 10% cada uno. Como ya ha sido mencionado, GRI resultará el titular del 40% restante.

² Particularmente relevante desde la óptica de defensa de la competencia resulta lo acordado en la «Cláusula 7.2.i» del «Pacto de Socios» —celebrado el 31 de julio de 2017 entre los accionistas de CALVIÑO RENOVABLE—, en cuanto estipula que es ineludible el voto favorable de GRI para la "[A]probación del presupuesto y del Plan de Negocios [de CALVIÑO RENOVABLE]."



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

9. En este sentido, cabe señalar que el grupo adquirente controla a las firmas GESTAMP BAIRES S.A., GESTAMP CÓRDOBA S.A. y GONVARRI ARGENTINA S.A. —todas ellas radicas en la República Argentina y focalizadas en la fabricación de autopartes.
10. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 31 de julio de 2017. La operación se notificó el quinto día hábil posterior al del cierre indicado.³

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Efectos Económicos de la Operación

11. Tal como fuera previamente expuesto, la operación consiste en la compra —por parte de GRI— de acciones que representan el 40% del capital social de la firma CALVIÑO RENOVABLE, y se complementa con la celebración de un acuerdo de accionistas que otorga a GRI múltiples derechos de control y veto sobre la mencionada compañía. Producto de la transacción reseñada, GRI adquiere el control conjunto sobre CALVIÑO RENOVABLE.
12. La Tabla 1 describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas en la operación notificada.

Tabla 1 | Actividad de las Firmas Afectadas

Empresa	Actividad
GESTAMP BAIRES S.A. (Grupo Adquirente)	▪ Tiene como actividad principal la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores.
GESTAMP CORDOBA S.A. (Grupo Adquirente)	▪ Tiene como actividad principal el forjado, prensado, estampado y laminado para la industria automotriz.
GONVARRI ARGENTINA S.A. (Grupo Adquirente)	▪ Se dedica a la fabricación de productos de metal para la industria automotriz.

³ Ver «Anexo III» de la presentación de fecha 7 de agosto de 2017.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Empresa	Actividad
CALVIÑO RENOVABLES (target)	Tiene como actividad principal el desarrollo, fabricación, venta y mantenimiento de tecnología eólica. Fabricará torres eólicas de 3/4 secciones y entre 80 y 110 metros de altura, con diámetro en base de 3,8 y 4,5 metros.

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente

13. Para concluir, con motivo de la siguiente operación no caben esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados, ya que no se verifican relaciones horizontales o verticales que pudieran generar motivos de preocupación respecto de ninguna de las actividades alcanzadas por las mismas.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

14. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de una (1) cláusula de no-competencia, estipulada en el «Pacto de Socios» —celebrado el 31 de julio de 2017 entre METALÚRGICA CALVIÑO S.A. y los Sres. GUARINO, por una parte, y GRI, por la otra—, e identificada como «Cláusula 16 — No Competencia y Exclusividad».
15. La estipulación impone la obligación a ambas partes —y mientras revistan la calidad de socios de CALVIÑO RENOVABLE— de “...no comercializar o fabricar Torres con terceras personas... en el territorio de la República Argentina fuera de la Sociedad.”⁴
16. Por otro lado, la misma disposición establece en su último párrafo que, en caso que el grupo empresarial encabezado por el Sr. GASTÓN MAXIMILIANO GUARINO recompre las acciones de CALVIÑO RENOVABLE a GRI⁵ —y con ello el control exclusivo sobre CALVIÑO RENOVABLE—, estos no podrán “...exportar Torres

⁴ De acuerdo a lo consignado en los «Considerandos» del «Pacto de Socios» celebrado el 31 de julio de 2017, el vocablo «Torre» comprende única y exclusivamente a torres eólicas *on-shore*.

⁵ Respecto de esta cláusula, resulta interesante señalar que en el acuerdo de accionistas comentado se encuentran estipulados ciertos derechos a vender el paquete accionario de CALVIÑO RENOVABLE («*put options*»), otorgados por METALÚRGICA CALVIÑO S.A. y los Sres. GUARINO en favor de GRI (ver «Cláusula 13 — Derecho de Compra (*Call Option*) y Opción de Venta (*Put Option*) de GRI»).



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

fabricadas en Argentina con el Know-How de GRI por un plazo de tres (3) años a partir de la celebración de este Acuerdo..." ni tampoco *"...fabricar Torres fuera de la República Argentina con el Know-How de GRI."* En la misma línea, cabe destacar que en el hipotético caso que tenga lugar la recompra de la participación accionaria que GRI ostenta en CALVIÑO RENOVABLE, GRI no podrá comercializar o fabricar torres eólicas *on-shore* en el territorio de la República Argentina en competencia con CALVIÑO RENOVABLE por un plazo de tres (3) años a partir del perfeccionamiento de dicha recompra.⁶

17. Las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.
18. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001 «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas», las barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.
19. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre el mercado.
20. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, siendo responsabilidad de esta Comisión proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el artículo 7 de la Ley —al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

⁶ Ver «Cláusula 13.3.i)» del «Pacto de Socios» celebrado el 31 de julio de 2017.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

21. Es en este contexto en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográficos y del producto afectados por la operación notificada.
22. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre los efectos en la competencia de la operación notificada.
23. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, ni las restricciones accesorias estipuladas exceden los criterios antes indicados en el caso concreto, por lo que no tiene potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

24. Finalmente, debe destacarse que la transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (c) y (d) de la Ley No. 25.156 de Defensa de la Competencia y que las firmas intervinientes en la misma la han notificado en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8° de la misma norma.⁷
25. Así es que el día 7 de agosto de 2017, las partes notificaron la operación mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente. Entre los días 16 y 22 de agosto de 2017, las partes aportaron información complementaria a dicho formulario, el cual se tuvo por completo el día hábil posterior a la última fecha reseñada.

⁷ La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

IV. CONCLUSIONES

26. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
27. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control conjunto sobre CALVIÑO RENOVABLE S.A. por parte de GRI RENEWABLE INDUSTRIES, S.L., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley Nº 25.156.
28. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: DICTAMEN FINAL (CONC 1496)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.08.25 11:53:54 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.08.25 12:07:54 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.08.25 12:10:54 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.08.25 12:13:12 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.08.25 12:16:21 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.08.25 12:16:22 -03'00'